

ცოლის უფლებების, შედარებითი ანალიზი, ბიბლიისა და დღევანდელ საოჯახო სამართლის მიხედვით

მადონა ლელაძე
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

კანონიკური და საოჯახო სამართლის ნორმები, არეგულირებს ადამიანთა ურთიერთობებს ოჯახში. ეკლესია ზრუნავს ოჯახის წევრთა (განსაკუთრებით ცოლ-ქმრის), სულიერ და კეთილგანწყობლურ ურთიერთობებზე. სახელმწიფო კი იცავს მათ ქონებრივ უფლებასა და ვალდებულებებს განსაზღვრავს.

ქრისტიანული ანთროპოლოგიის მიხედვით ქალი და კაცი ერთნაირი ღირსებით არიან შექმნილი. დღევანდელ თანამედროვე საოჯახო სამართალშიც, მეუღლეთა ურთიერთობა ეფუძნება თანასწორობის პრინციპს. მიუხედავად ცოლ-ქმრის თანასწორობის სწავლებისა, ძველი აღთქმის ტექსტიდან ჩანს, რომ ქორწინებაში მყოფი ქალი, დაცულია გარკვეული სოციალური, ეკონომიკური და იურიდიული მექანიზმებით. მისი უფლებები უკავშირდებოდა ოჯახურ სტაბილურობას, შთამომავლობის დაცვასა და ღირსების შენარჩუნებას.

თანამედროვე სახელმწიფო საოჯახო სამართალიც, რამდენიმე მიმართულებით მიზნად ისახავს ოჯახში ცოლის „უპირატესობას“. კანონში პირდაპირ არ არის განსაზღვრული საკითხები, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში ქალი დამატებით დაცულია. მაგალითად, თუ ცოლი ზრუნავს ოჯახზე და არ მუშაობს, მას მაინც ეკუთვნის საერთო ქონების ნაწილი. დედას განსაკუთრებული როლი აქვს ბავშვის ინტერესების დაცვაში და ა.შ.

ეს ორი სხვადასხვა ეპოქის სამართლებრივი კანონები, რომლებიც 3000 წელზე მეტი შუალედითაა დაწერილი, მეტად საინტერესო საკითხებს გადმოცემს ქორწინებაზე, ოჯახზე და ოჯახში ცოლის უფლებებზე.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RIGHTS OF A WIFE ACCORDING TO THE BIBLE AND MODERN FAMILY LAW

Madona Leladze
Doctoral Candidate in Theology at GTU

RESUME

Canonical and family law norms regulate relationships between people within the family. The Church is concerned with the spiritual and benevolent relationships among family members (especially between husband and wife), while the state protects their property rights and defines their obligations.

According to Christian anthropology, women and men are created with equal dignity. In modern family law as well, the relationship between spouses is based on the principle of equality. Despite the teaching of equality between husband and wife, it is evident from the texts of the Old Testament that a married woman was protected by certain social, economic, and legal mechanisms. Her rights were connected to family stability, the protection of offspring, and the preservation of dignity.

Modern state family law also, in several respects, aims to ensure the “advantage” of the wife within the family. Although these issues are not explicitly defined in the law, in certain cases women are afforded additional protection. For example, if a wife takes care of the family and does not work, she is still entitled to a share of the common property. The mother also has a special role in protecting the interests of the child, and so on.

These legal norms from two different eras, written with more than a 3000-year gap between them, present highly interesting perspectives on marriage, the family, and the rights of the wife within the family.

შესავალი

ქრისტიანულ რელიგიაშიც და სახელმწიფო საოჯახო სამართალშიც, ქორწინება არის საზოგადოებრივად და სამართლებრივად აღიარებული კავშირი ქალსა და კაცს შორის, რომელიც ქმნის ოჯახს, განსაზღვრავს მათ უფლებებსა და ვალდებულებებს ერთმანეთის, შვილებისა და საზოგადოების წინაშე.

კანონიკური და საოჯახო სამართლის ნორმები არეგულირებს ადამიანთა ურთიერთობებს ოჯახში. ეკლესია ზრუნავს ოჯახის წევრთა (განსაკუთრებით ცოლ-ქმრის), სულიერ და კეთილგანწყობლურ ურთიერთობებზე. სახელმწიფო კი იცავს მათ ქონებრივ უფლებასა და ვალდებულებებს განსაზღვრავს, რადგან ოჯახი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების სტრუქტურისა და კულტურის შენარჩუნებაში.

ძველსა და ახალ აღთქმაში, ოჯახი განიხილება, როგორც ღვთის მიერ დადგენილი კავშირი, რომელშიც მეუღლეებს აქვთ ურთიერთ პასუხისმგებლობა და თანაბარი ადამიანური უფლებები. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულად საზოგადოებები ხშირად პატრიარქალური იყო, ბიბლიური სწავლებაში განსაკუთრებით დაცულია, ქალის უფლებები და უსაფრთხოება. ძველ აღთქმაში გადმოცემული საოჯახო კანონები, ხაზს უსვამს არა მხოლოდ ცოლის მოვალეობებს, არამედ მის ღირსებას, დაცვასა და

პატივისცემას ქმრისგან. ამიტომაც, ქორწინება თეოლოგიაში არის, არა მხოლოდ სოციალური ინსტიტუტი, არამედ ისეთი სულიერი კავშირი, რომელიც დაფუძნებულია სიყვარულზე, ერთგულებაზე, ერთმანეთის მიმართ პატივისცემასა და პასუხისმგებლობაზე.

ძირითადი ნაწილი

ქრისტიანული ანთროპოლოგიის მიხედვით ქალი და კაცი ერთნაირი ღირსებით არიან შექმნილი. ამის თქმის უფლებას გვაძლევს დაბადება 1:27-ში, ნათქვამი, რომ ღმერთმა ადამიანი შექმნა „თავისი ხატებით... მამაკაცად და დედაკაცად“. ქალი არის ქმრის თანასწორი ადამიანური ღირსებით. ბიბლიის მიხედვით ქორწინება წარმოადგენს ერთიანობას „ორივე ერთ ხორცად იქცევა.“ (დაბადება 2:24) თეოლოგიური მნიშვნელობით, მეუღლეები ქმნიან ერთ ოჯახურ ერთობას. არცერთი არ არის საკუთრება მეორის, ურთიერთობა დაფუძნებულია სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ვალდებულებასა და ზრუნვაზე.

ქორწინება და მისი მოფრთხილება, იმდენად მნიშვნელოვანია რელიგიაში, რომ ახალი აღთქმის მიხედვით იესო ქრისტე საუბრობს ქორწინების დაურღვეველობაზე- **„რაც ღმერთმა შეაუღლა, კაცი ნუ განაშორებს“.** (მათეს სახარება 19:6) აქ ქორწინება წარმოდგენილია როგორც ღვთიური ერთობა, რომლის დაშორება არ უნდა მოხდეს ადამიანის ნებით.

მნიშვნელოვანი თეოლოგიური ინტერპრეტაცია გვხვდება ეფესელთა მიმართ ეპისტოლე 5:25-32-ში. მოციქული პავლე მეუღლეთა ურთიერთობას ადარებს ქრისტესა და ეკლესიის ურთიერთობას. **„ქმრებო, გიყვარდეთ თქვენი ცოლები, როგორ ქრისტემ შეიყვარა ეკლესიად თავისი თავი მისთვის.“** აქ გამოიკვეთება სამი ძირითადი იდეა: **სიყვარული როგორც მსხვერპლი** – ქმარმა უნდა შეიყვაროს ცოლი ისე, როგორც ქრისტემ ეკლესია. **ურთიერთ პატივისცემა** – ქორწინება არის ერთმანეთის მიმართ მზრუნველობა. **სულიერი ერთობა** – ოჯახი ხდება პატარა ეკლესიის მსგავსი ერთობა.

დღევანდელ თანამედროვე ქრისტიანულ სამყაროშიც, მეუღლეთა ურთიერთობა ეფუძნება თანასწორობის პრინციპს. ბიბლიის, ძველი და ახალი აღთქმის შექმნიდან 3000 წელზე მეტია გასული, თუმცა ცოლ-ქმრული ურთიერთობის მთავარი კომპონენტი დღესაც არ შეცვლილა და იგი, დაფუძნებულია სიყვარულზე, მეგობრობასა და პატივისცემაზე. კანონით მეუღლეები, ერთმანეთის თანასწორ სუბიექტებად მიიჩნევა. საქართველოში, ოჯახური ურთიერთობები ძირითადად რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით და განსაზღვრავს მათ პირად და ქონებრივ უფლებებს. ამ კანონის მიხედვით, აკრძალულია დისკრიმინაცია ოჯახურ ურთიერთობებში, თუმცა კონკრეტული უპირატესობები ცოლის მიმართ დიდად განსა-

ზღვრული არაა. მაგალითად, ბიბლიაში, გადმოცემულია ქორწინების სამართლებრივი სტატუსი და, ოჯახის შინაარსთან ერთად, განსაზღვრულია ცოლისადმი მოპყრობისა და მისი დაცვის შესაძლებლობები. მართალია ძველი აღთქმის საზოგადოება პატრიარქალური იყო, თუმცა ეს არ ნიშნავდა, რომ ქალი – განსაკუთრებით ცოლი – სრულიად უფლება აღკვეთილი ფიგურა იყო. ბიბლიური სამართლებრივი ტექსტებიდან ჩანს, რომ ქორწინებაში ქალი დაცული იყო გარკვეული სოციალური, ეკონომიკური და იურიდიული მექანიზმებით. მისი უფლებები უკავშირდებოდა ოჯახურ სტაბილურობას, შთამომავლობის დაცვასა და ღირსების შენარჩუნებას.

ქორწინება მხოლოდ პირადი ურთიერთობა არ იყო – იგი იურიდიულ სტატუსს ქმნიდა ქალისთვის. ცოლი უკვე არ ითვლებოდა უბრალოდ მამის ოჯახის წევრად; იგი შედიოდა ქმრის ოჯახში და იღებდა იქ, დაცულ მდგომარეობას, ქმართან თანაცხოვრება ნიშნავდა, რომ ქალი აღარ იყო დამოუკიდებელი, მაგრამ ამავე დროს იგი აღარ იყო დაუცველი, ყოველივეს საფუძვლად ედო ბიბლიიდან სწავლება - **„ამიტომაც მიატოვებს კაცი დედ-მამას და მიეწება თავის დედაკაცს, რათა ერთხორცად იქცნენ“** (დაბადება 2:24). დღევანდელი საოჯახო კანონმდებლობის მიხედვითაც ასეა, ცოლ-ქმრობა სცდება პირად ურთიერთობას და იძენს ისეთ იურიდიულ სტატუსს, როგორიცაა ქონებრივი უფლებები, მემკვიდრეობა, საკუთრების ფლობა და ა.შ. ქორწინების პერიოდში შექმნილი ქონება ითვლება მეუღლეთა საერთო საკუთრებად, მიუხედავად იმისა, ვინ მუშაობდა, ვინ გამოიმუშავებდა შემოსავალს ან ვინ უძღვებოდა ოჯახს. საერთო ქონება ეკუთვნის ორივე მეუღლეს თანაბრად და მისი განკარგვა ხდება ურთიერთშეთანხმებით. თუ ერთმა მეუღლემ ქონება მეორის თანხმობის გარეშე გაასხვისა, შესაძლებელია გარიგების გაუქმება. კანონი განსაკუთრებულად იცავს იმ მეუღლეს (ხშირად ცოლს), რომელიც, უვლის შვილებს, მართავს ოჯახს, არ აქვს დამოუკიდებელი შემოსავალი. მეუღლეების პირად საკუთრებად ითვლება, ქორწინებამდე არსებული ქონება, მემკვიდრეობით მიღებული ქონება და საჩუქრად მიღებული ქონება.

ბიბლიის მიხედვით, მალაქია წინასწარმეტყველი (2:14) ქორწინებას აღთქმად მიიჩნევს. ცოლის მიატოვება მძიმე მორალურ დარღვევად ითვლება, ღმერთი წარმოდგენილია როგორც მეუღლეთა ურთიერთობის მოწმე. **„თქვენ ამბობთ: რისთვისო? იმისთვის, რომ მოწმე იყო უფალი შენსა და შენი სიყრმის ცოლს შორის, რომელსაც უღალატე ის კი შენი მეგობარი და შენი აღთქმის ცოლი იყო“.** ამბობს მალაქია წინასწარმეტყველი. იგი ხაზს უსვამს, რომ ქორწინება მხოლოდ ადამიანებს შორის დადებული შეთანხმება არ არის – მას სულიერი და ღვთის წინაშე პასუხისმგებლობაც გააჩნია. იგი თავის გამოსვლაში, ქმარს ცოლისა და ღმერთის მი-

მართ პასუხისმგებლობას და ერთგულებას სთხოვს. ეს თეოლოგიური საფუძველი აძლიერებს ცოლის სტატუსს – იგი უბრალოდ საკუთრება კი არა, „**ალ-თქმითი პარტნიორია**“. ტექსტში ნათქვამია, რომ უფალი არის მონმე ქმარსა და მის „სიყრმის ცოლს“ შორის და იგი ქმრის ღალატს გამოხს. აღნიშნულიდან ჩანს, რომ ქმარმა დაარღვია ერთგულება. აქ გაკრიტიკებულია უსამართლო მიტოვება ან გაყრა. მაღაქია წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ ასეთი საქციელი არასწორია და ცოლს სამი მნიშვნელოვანი სახელით მოიხსენიებს, **სიყრმის ცოლი** – ადამიანი, ვისთანაც ახალგაზრდობიდან ცხოვრობ. **მეგობარი** – მეუღლე მხოლოდ ოჯახური პარტნიორი კი არა, ახლო ნათესავიცაა. **ალთქმის ცოლი** – ქორწინება არის ალთქმა, ანუ სერიოზული და წმინდა შეთანხმება. **აღნიშნულიდან გამომდინარე ქორწინების ღირებულება ძველ ალთქმაში**, იცავს ცოლს უსამართლო მოპყრობისგან და ამტკიცებს, რომ მეუღლის მიტოვება ან ღალატი ღმერთის წინაშე ცოდვად ითვლება. კანონიკური სწავლებით დღესაც ასეა, მძიმე ცოდვაა ცოლის უმიზეზოდ მიტოვება. საოჯახო სამართალი კი არკვევს განშორების მიზეზს და ისე იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.

ბიბლიაში, ქალის მატერიალურად უზრუნველყოფის კიდევ ერთ-ერთ მკაფიო სამართლებრივი ნორმად შეიძლება მივიჩნიოთ **გამოსვლა 21:10-ში, ნათქვამი სიტყვები -კაცი „თუ სხვა ქალს შეირთავს, მას საკვების, სამოსელის და სარეცელის უფლება არ უნდა წაერთვას.“** ეს მუხლი აჩვენებს, რომ ცოლს ჰქონდა უფლება, **საკვებზე, ტანსაცმელზე, ქორწინების ინტიმურ თანაცხოვრებაზეც**. ეს ნიშნავს, რომ ბიბლიის მიხედვით ქმარი ვალდებული იყო შეენარჩუნებინა ცოლის ძირითადი სოციალური და ოჯახური სტატუსი, თუნდაც მეორე ცოლი მოეყვანა. თუ კაცი ამ კანონს დაარღვევდა, ქალს შეეძლო მისი მიტოვება (გამოსვლა 21:11). მაგალითად, თანამედროვე სახელმწიფო საოჯახო სამართალი კი უზრუნველყოფს მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და მის დაცვას, მაგრამ, რამდენიმე მიმართულებით მიზნად მაინც ისახავს ოჯახში ცოლის „უპირატესობას“. კანონში პირდაპირ არ არის განსაზღვრული საკითხები, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში ქალი დამატებით დაცულია. მაგალითად, თუ ცოლი ზრუნავს ოჯახზე და არ მუშაობს, მას მაინც ეკუთვნის საერთო ქონების ნაწილი. დედას განსაკუთრებული როლი აქვს ბავშვის ინტერესების დაცვაში. სასამართლო პრაქტიკაში ხშირად გათვალისწინებულია ბავშვის საუკეთესო ინტერესად დედა. . ამგვარი ნორმები მიზნად ისახავს ოჯახის სუსტი მხარის დაცვას. ასევე, საოჯახო სამართლით დაცულია ორსული ცოლის უფლებები განქორწინებისას. საქართველოს კანონმდებლობა განსაკუთრებულად იცავს ორსულ ქალს და ახალშობილი ბავშვის დედას. ეს დაცვა გამომდინარეობს როგორც ოჯახის დაცვის პრინციპიდან, ასევე დედისა და ბავშვის სოციალური ინტერესებიდან. **საქართველოს**

სამოქალაქო კოდექსი ს 1123 მუხლის მიხედვით ქმარს არ აქვს უფლება მოითხოვოს განქორწინება თუ ცოლი ორსულად არის, ან ბავშვის დაბადებიდან ერთი წელი არ არის გასული, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცოლი თანახმაა. ეს ნორმა უზრუნველყოფს: დედის ფსიქოლოგიურ დაცვას . ბავშვის ინტერესების დაცვას და ოჯახის სტაბილურობას. ქმარი ვალდებულია ფინანსურად დაეხმაროს ორსულ ცოლს ბავშვის დაბადების შემდეგ, უზრუნველყოს ცხოვრების ხარჯები, როგორიცაა სამედიცინო და ბავშვის მოვლისთვის განკუთვნილი ხარჯები. თუ მეუღლეები დაშორდებიან, ცოლს შეუძლია სასამართლოში მოითხოვოს: ალიმენტი როგორც ბავშვისთვის, ისე საკუთარი თავისთვის, ეს უფლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ქალი: ორსულადაა, ვერ მუშაობს, რადგან ბავშვს უვლის.

ბიბლიაში (ეფესტელთა მიმართ ეპისტოლეში (5-28) წერია -, **ქმრებს ისე უნდა უყვარდეს თავიანთი ცოლები, როგორც საკუთარი სხეული, ცოლის მოყვარეს, თავისი თავი უყვარს.**“ეს სიტყვები მოციქულ პავლეს ეკუთვნის, რომელიც ქმრებს მოუწოდებს, რომ ცოლი ისე უყვარდეთ, როგორც საკუთარი სხეული. ამით ხაზგასმულია, რომ ქორწინებაში ორი ადამიანი ერთ მთლიანობად იქცევა. ამიტომ ცოლის სიყვარული სინამდვილეში საკუთარი თავის სიყვარულსაც ნიშნავს. ქრისტიანული სწავლებით ქორწინება არის ერთობა, სადაც მეუღლეები ერთმანეთის ცხოვრების თანამონაწილეები ხდებიან. ამიტომ ცოლის მიმართ ცუდი მოპყრობა ეწინააღმდეგება ამ ერთობას. სიყვარული მხოლოდ გრძნობა არ არის; იგი გულისხმობს მსხვერპლს, პასუხისმგებლობას და ერთგულებას. ამიტომაც აკავშირებს ოჯახს, პავლე მოციქული, ქრისტესა და ეკლესიის ურთიერთობასთან.

ცოლის სულიერი და სოციალური როლი ქრისტიანულ ტრადიციაში აღიქმება, როგორც ოჯახის თანამშენებელი, შვილების აღმზრდელი, სულიერი ცხოვრების მონაწილე, ქმრის თანამდგომი ჭირსა და ღვინში. ამის მაგალითია ღირსეული ქალის აღწერა იგავნი სოლომონისა (31:10-21), სადაც კარგი ცოლი წარმოდგენილია როგორც ბრძენი, შრომისმოყვარე, ღირსეული, პატივსაცემი საზოგადოებაში. **„ვინც იპოვის გამრჯე დედაკაცს, მარგალიტზე ძვირია მისი ფასი“**- ამბობს სოლომონი.

მეორე რჯულის 24-ე თავი, სრულად ეხება განქორწინების წესებს. **„თუ კაცი ცოლს მოიყვანს და მისი ქმარი გახდება, მერე აითვალწუნებს, რადგან სასირცხოს აღმოაჩენს მასში, უნდა დაუწეროს გაყრის წერილი, მისცეს ხელში და გაუშვას თავის სახლიდან“** წერია ძველ ალთქმაში. გაყრის ინიციატივა კაცს ეკუთვნოდა, ხოლო „გაყრის წერილი“ ქალს აძლევდა **„იურიდიულ თავისუფლებას“**, რომ ხელახლა დაქორწინებულიყო, ყოველივე მას იცავდა მრუშობის ბრალდებისგან და აძლევდა სოციალურ სტატუსს „თავისუფალი ქალის“. ეს ნორმა, ძველ

ალმოსავლურ კონტექსტში ქალის დაცვის მექანიზმად ითვლებოდა. დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით, „თავისუფალი ქალის“ სტატუს ცოლს, სასამართლო ანიჭებს, ან მოქალაქეობრივი მდგომარეობის რეგისტრაციის ორგანო. მეუღლეთა ქონებრივ უფლებებს კანონი განსაზღვრავს. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ძველ საეკლესიო კრებათა შორის (კათალიკოსთა სამართალში), არსებობდა სამართლის ისეთი ნორმა, რომლის მიხედვითაც, თუ ქმარი უმიზეზოდ მიატოვებდა ცოლს, იგი შეიძლებოდა დასჯილიყო ძალიან მკაცრად, მათ შორის – სიკვდილითაც. ეს ასახავს იმ ეპოქის ეკლესიურ-სამართლებრივ და სახელმწიფოებრივ დამოკიდებულებას ქორწინებისადმი, რომელიც აღიქმებოდა როგორც წმინდა და განუყოფელი კავშირი. ასეთი სიმკაცრე მიზნად ისახავდა, ოჯახის სიმტკიცის დაცვას, ქალის უფლებებისა და ღირსების უზრუნველყოფას, საზოგადოების სტაბილურობის შენარჩუნებას, ამიტომ, კათალიკოსთა სამართალში ქორწინების დარღვევა (განსაკუთრებით უმიზეზო მიატოვება) მძიმე დანაშაულად ითვლებოდა და მკაცრად ისჯებოდა.

ძველი აღთქმის მიხედვით, თუ ქმარი ცოლს ქალწულობის არქონაში ადანაშაულებდა, საქმე სასამართლოში გადადიოდა. ბრალმდებელი მეუღლის სიცრუის შემთხვევაში, კაცი ქალაქის უხუცესებს უნდა დაესაჯათ. ქალის მშობლებისთვის ფულადი ჯარიმის გადახდა ეკისრებოდა და მას ეკრძალებოდა ცოლის გაშვება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. (მეორე რჯული 22:13-19). ეს კანონი იცავდა ქალის ღირსებას და საზოგადოებრივ რეპუტაციას. დღევანდელ საოჯახო სამართალში ასეთი კონკრეტული ნორმა არ არსებობს, თუმცა სასამართლო დავის საგნად, ეჭვიანობა და ცილისწამება შესაძლებელია მიჩნეული იყოს.

ბიბლიის მიხედვით არსებობდა კანონი, ქალის სექსუალური ძალადობისგან დაცვის. ბიბლიურ სამართალში აღიარებული იყო იძულებისა და თანხმობის განსხვავება, რომელიც მნიშვნელოვან სამართლებრივ პრინციპს წარმოადგენდა. თუ ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლად დადასტურდებოდა, მოძალადე მამაკაცს უხუცესები დამნაშავედ სცნობდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ (**მეორე რჯულის 22:25-30**). რელიგიური კანონის ეს ნორმა, დღევანდელ სახელმწიფოში, სისხლის სამართლის საფუძველია და დამნაშავის პატიმრობას ითვალისწინებს.

ბიბლიის მიხედვით, დაცული იყო ქვრივი ქალის უფლებები, როგორც ოჯახის ნაწილი და **ლევიტურული ქორწინების წესი ხდებოდა** მისი უზრუნველყოფის საფუძველი სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით (მეორე რჯული 25:5-10). ეს პრაქტიკა ცნობილი იყო, ბევრ ძველ კულტურაში, განსაკუთრებით ძველ ებრაულ კანონში. მსგავსი წესები არსებობდა სხვადასხვა ხალხებში. ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ზოგ ტომებში, აფრი-

კის ზოგ საზოგადოებაში. ამჟამად, ეს ტრადიცია, უმეტეს ქვეყნებში **აღარ არის გავრცელებული** და მხოლოდ ისტორიულ, ეთნოგრაფიულ კონტექსტში განიხილება.

ბიბლიაში, ღმერთი ხშირად მოიხსენიებს ქვრივის ჩაგვრას, როგორც მძიმე ცოდვას, „**„ქვრივსა და ობოლს ნუ დაჩაგრავ. თუ დაჩაგრავ მე შემომჩივლებენ და შევისმენ მათ ჩივილს. რისხვით ავინთები და მახვილით მოგსვრავთ.**“ (გამოსვლა 22:21-23) ყოველივე მიუთითებს, რომ ქვრივი ქალის დაცვა, ღირსება და სოციალური უსაფრთხოება ღვთის სამართლის ნაწილია. დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით, ქვრივი ქალი სახელმწიფოსათვის ჩვეულებრივი სტატუსის მქონეა, ობოლ ბავშვებს კი ყოველთვის ურად ეძლევათ პენსია, ობოლი სტუდენტი სწავლობს უფასოდ და ა.შ. კანონის ეს ნორმა ნიშნავს, ქრისტიანული სწავლების საფუძველზე შექმნილ სამართლებრივ ისეთ წესს, სადაც ობოლი სხელმწიფოსგან იღებს შემწეობას.

დასკვნა

ეს ორი სხვადასხვა ეპოქის სამართლებრივი კანონები, რომლებიც 3000 წელზე მეტი შუალედითაა დანერილი, მეტად საინტერესო საკითხებს გადმოსცემს ქორწინებაზე, ოჯახზე და ოჯახში ცოლის უფლებებზე. რელიგიური თვალსაზრისით, ქორწინება აღიარებულია, როგორც **აღთქმით ურთიერთობა ერთმანეთის მიმართ და უფლის წინაშე** (მალაქია 2:14), ოჯახი კი აღწერილია, როგორც წმინდა ადგილი. ბიბლია წარმოაჩენს ქორწინების, ღრმა, სულიერ და ეთიკურ კავშირს. ერთგულებას, სიყვარულს, პასუხისმგებლობას და ერთიანობას, როგორც ქრისტიანული ოჯახის საფუძველს, თუმცა ცოლის უფლებები და მისი ღირსება გამტკიცებულია სამართლებრივი ნორმებით. ქმრებს აკისრებს ცოლის უზრუნველყოფას, მის **მატერიალურ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას** (გამოსვლა 21:10), ბიბლიური კანონით განქორწინების შემთხვევაში ქალის უფლებები **იურიდიულად გამყარებულია** (მეორე რჯული 24) და იცავს მის **ღირსებას ცილისწამებისა და ძალადობისგან** (მეორე რჯული 22), ცოლი ბიბლიის მიხედვით, არის ოჯახის ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც სამართლებრივად დაცულია რადგან იგი, დაკავშირებულია ღვთიურ სამართალსა და საზოგადოებრივ წესრიგთან.

თანამედროვე საოჯახო კანონი კი სრულად ეფუძნება მეუღლეთა თანასწორობას. ქალს ოჯახში აქვს სრულფასოვანი სამართლებრივი სტატუსი, რაც მოიცავს პირად, ეკონომიკურ და სოციალურ უფლებებს. ქალი (ცოლი) სამართლებრივად დაცულია და ოჯახში, რომ მას აქვს ისეთივე უფლებები, როგორიც კაცს, დარეგულირებულია საოჯახო სამართლით. მაგალითად, მეუღლეებს ქორწინების დროს უფლება აქვთ აირჩიონ ერთ-ერთი მეუღლის გვარი, შეინარჩუნონ საკუთარი გვარი, დაუმატონ ერთმანეთს გვარი. ეს ნორმა უზრუნველყოფს ქა-

ლის თავისუფლებას პირადი იდენტობის საკითხში. ასევე ცოლს აქვს უფლება დამოუკიდებლად აირჩიოს, პროფესია, საქმიანობა, სამუშაო ადგილი. კანონით ქმარს არ აქვს უფლება შეზღუდოს ეს არჩევანი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები ქმნის ისეთ კანონიერ საფუძველს, რომელიც იცავს ცოლის უფლებებს და უზრუნველყოფს ოჯახის წევრთა თანასწორობას. ამგვარი სამართლებრივი მიდგომა წარმოადგენს თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების მნიშვნელოვან ნიშანს.

შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ ძველ ბიბლიურ სამართალში, არსებობდა განქორწინების კულტურის ისეთი სამართლებრივი ფორმა, რომელიც ქალის (ცოლის) ღირსებას იცავდა და გარანტირებულ თავისუფლებას ანიჭებდა. „თუ კაცი ცოლს მოიყვანს და მისი ქმარი გახდება, მერე აითვალწუნებს, რადგან სასირცხოვს აღმოაჩენს მასში, უნდა დაუწეროს გაყრის წერილი, მისცეს ხელში და გაუშვას თავის სახლიდან“ (მეორე რჯულის 24-ე თავი), აღნიშნული მუხლი ერთგვარ სამართლებრივ ჩარჩოს ქმნიდა განქორწინებისთვის. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის **გაყრის წერილი**, ეს დოკუმენტი ასრულებდა რამდენიმე ფუნქციას: **სამართლებრივი დადასტურებას, რომ ცოლს არაფერი დაუშავებია, თუმცა ქორწინება ოფიციალურად დაასრულა**. წერილი აგრეთვე ითვალისწინებს **ქალის დაცვას** იმ კუთხით, რომ ქმარი აღიარებდა, რომ ქალი აღარ ითვლებოდა იმ კაცის ცოლად, რაც ნიშნავდა, რომ ქალს **ხელახლა ქორწინების შესაძლებლობა ეძლეოდა**. ე.წ. გაყრის წერილი გარკვეულ სამართლებრივ გარანტიას ქმნიდა ქალისთვის. ამიტომაც ყოველივე შეიძლება მიჩნეულ იქნეს განქორწინების მაღალკულტურულ სამართლებრივ ნორმად.

თანამედროვე სამართალში განქორწინების მრავალი მიზეზი არსებობს, მათ შორის უმიზეზოდ განქორწინებაც მოიაზრება, თუმცა კანონი არ ავალდებულებს ქმარს სამართლის რაიმე ფორმით ეს აღიაროს, რადგან არ შეილახოს ცოლის უფლებები. ამ კუთხით, 3000 წლის წინ დაწერილი საოჯახო სამართლის ეს ნორმა ღიად იცავს ცოლის ღირსებას, ვიდრე დღევანდელი სამართალი. „გაყრის წერილი“ ქალს იცავდა მრუშობის ბრალდებისგან და აძლე-

ვდა სოციალურ სტატუს „თავისუფალი ქალი“.

სამწუხაროდ დღეს გახშირდა ოჯახისა და ცოლის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება, ირთმევა არამხოლოდ ელემენტარული და მარადიული უფლებები, ირღვევა მისი კონსტიტუციური უფლება - სიცოცხლის უფლება. ხშირად ქალები იბრძვიან ქმართან, შელახული და ცილისმწამებლური ურთიერთობიდან თავის დასაღწევად, რაც სიცოცხლის ფასად უჯდებათ. საქართველოში ხშირია მაგალითები, როდესაც ცოლებს უპატივცემულოდ ეპყრობიან და თავის დასაცავად „გაქცეულ“ ცოლს ცოცხლად წვავენ, ან ტყვიით კლავენ და ა.შ.

შედარებითა ანალიზმა აჩვენა, რომ თუკი 3000 წელია, ოჯახი კვლავ წმინდა ადგილია და ცოლქმრობა სიყვარულზე, მეგობრობასა და პატივისცემაზეა დამყარებული, ანუ ურთიერთობებში არაფერი არ შეცვლილა, მაშინ, დღევანდელი ოჯახური დამოკიდებულებების თანამედროვე ტენდენციების მიზეზები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სიძულვილით, მტრობითა და სიკვდილით სრულდება, ვფიქრობ, როგორც რელიგიური, ისე სამართლებრივი კუთხით საფუძვლიანი კვლევის საგანია.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ბიბლია. დაბადება 2:24. 2013 წ. გამომცემლობა პალიტრა L. გვ. 8.
2. ბიბლია. გამოსვლა 21:10-11; 22:22. 2013 წ. გამომცემლობა პალიტრა L. გვ. 36, 37.
3. ბიბლია მეორე რჯული 22:13-19; 22:25-27; 24:1-4; 25:5-10. 2013 წ. გამომცემლობა პალიტრა L. გვ. 144, 145, 146.
4. ბიბლია. მალაქია 2:14. 2013 წ. გამომცემლობა პალიტრა L. გვ. 704.
5. ბიბლია. იგავი სოლომონისა. 2013 წ. გამომცემლობა პალიტრა L. გვ. 462.
6. ბიბლია. ძველი ღთქმა. 2013 წ. გამომცემლობა პალიტრა L.
7. ბიბლია. ახალი აღთქმა. 2013 წ. გამომცემლობა პალიტრა L.
8. <https://matsne.gov.ge> საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი მუხლი 1152-1161-ის ჩათვლით. საოჯახო სამართალი 1123.1212, 1214 მუხლები.